

1528888-85.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... de venda no cartório. Já foi preso por roubo tentado e que atualmente trabalha como ajudante ganhando R\$ 300,00 por semana. Atualmente assina carteira bimestralmente por conta do processo do roubo tentado. Reside com sua mãe em casa alugada. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

De tudo o quanto foi diligenciado nos autos, não restou comprovada a participação do réu Arthur ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1528888-85.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528888-85.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2251165/2019 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 4523445 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 3179/19/359 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 2251165 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 3179/19/359 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 2251165 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 3179/19/359 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 2251165 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 3179/19/359 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 2251165 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 3179/19/359 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTHUR TILLMANN DE AZEVEDO FRANCA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de LUCAS DE JESUS CARVALHO PARISE e ARTHUR TILLMANN DE AZEVEDO FRANCA, já qualificados nos autos, como incursos no topo do artigo 171 do Código Penal afirmando que em no dia 27 de agosto de 2019, em horário incerto, na Avenida Jacu Pêssego, Itaquera, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados e com identidade de designios, obtiveram para si, vantagem ilícita, consistente em R\$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), induzindo ao erro a empresa vítima Centro de Gestão de Meios de Pagamento, denominada "Sem Parar".

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, LUCAS adquiriu o dispositivo ("tag") expedido pela empresa Sem Parar pelo valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), ciente de que o dispositivo estava registrado em nome de

terceira pessoa.

O terceiro em nome de quem o dispositivo fora registrado era Wilson Colla.

Assim, em 27 de agosto, LUCAS e ARTHUR se dirigiram até a loja da rede Mc Donald's e efetuaram compra no valor de R\$ 129,00 realizando o pagamento por meio da "tag" que sabiam estar registrada em nome de terceira pessoa.

Assim agindo, induziram a empresa "Sem Parar" ao erro, já que a compra seria imputada ao titular em cujo nome estava registrado o dispositivo, também cadastrado mediante indução a erro ao fazer a empresa crer que se tratava de adesão feita, efetivamente, por aquele cujos documentos foram apresentados para esse fim.

Diante da contestação da cobrança por Wilson Colla, a empresa Sem Parar arcou com o pagamento do valor. Assim agindo, LUCAS e ARTHUR obtiveram a vantagem ilícita no valor de R\$ 129,00 (cento e vinte e nove reais).

A denúncia foi recebida (fls. 175) e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de resposta à acusação (fls. 203 e 206/208), audiência para acordo ANPP (réu Lucas) audiência de instrução e julgamento (réu Arthur) e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 171 do Código Penal assim descreve o delito de estelionato:

"Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento"

O tipo objetivo consiste na conduta de obter vantagem ilícita, de cunho econômico, beneficiando a si ou a outrem com prejuízo da vítima, por meio da falsa percepção da realidade de alguém (que não necessariamente precisa ser a vítima do prejuízo), induzida ou mantida pelo agente, que atua com artifício (encenação material), ardil (conversa enganosa) ou outro meio fraudulento (que pode, inclusive, ser o silêncio). O tipo subjetivo apresenta elemento específico, a finalidade de lucro indevido.

O estelionato é crime de duplo resultado se consumando no primeiro momento em que se pode atestar simultaneamente a obtenção da vantagem indevida e do prejuízo. A reparação do dano, exceto no caso do cheque sem fundo, não afasta a configuração do estelionato, mas pode servir como causa de diminuição (art. 16) ou atenuante (art. 65, III, "b").

No caso em exame, não há prova da existência nem da autoria do delito.

Vejamos.

O representante da vítima Sem Parar, HENRIQUE THOMAZINI GARCIA DE ARRUDA, na fase policial, disse que trabalha como analista de investigação da empresa vítima. Os policiais civis Igor e Carlos Rodrigo lhe apresentaram o TAG, que é o dispositivo utilizado para pagamentos em estabelecimentos comerciais diversos nº 1040015154663-3; Ele então consultou a base de dados de sua empresa, onde constou que o referido TAG, pertenceria ao cliente de nome Wilson Cola, CPF 04258749826. Este cliente apresentou contestação sobre compra realizada no dia anterior às 17:42 horas no estabelecimento DRIVE THRU da Avenida Jacu Pêssego, 5.500, Itaquera na importância de R\$ 129,00. Da contestação apresentada por Wilson Cola consta que ele não solicitou o TAG e não o utilizou. Em juízo, manteve sua versão .

A testemunha de acusação, o policial militar, CARLOS RODRIGO DE SOUZA SILVA, na fase pré processual, disse que em companhia do investigador IGOR, em investigação nos fatos noticiados no RDO nº 3177/2019, abordaram o automóvel FIAT PALIO SPORTING 1.6, placas FOH-1420 em que estavam os réus. Em revista ao veículo, foi encontrada no console central uma pequena porção de erva esverdeada, gerando o TCO nº 900020/2019. Ainda, foi encontrado o TAG Sem Parar Nº 10490015154663-3 tendo LUCAS admitido ter comprado na porta de casa pela quantia de R\$ 50,00 e que ele e ARTHUR, utilizaram o TAG para comprar lanches no valor de R\$ 129,00 no DRIVE THRU da Avenida Jacu Pêssego. Foi feito contato com o representante da empresa Sem Parar, sendo informado que o TAG pertencia ao cliente "Wilson Cola" que contestou a compra. Em juízo manteve sua versão.

A testemunha de acusação, o policial militar IGOR JIUPATO SERRANO, prestou declarações no mesmo sentido que seu colega. Em juízo, manteve sua versão.

ARTHUR TILLMANN DE AZEVEDO FRANCA, em seu interrogatório em solo policial, disse que em companhia de seu amigo LUCAS foi até loja do Mc Donalds da Av. Jacu Pêssego, onde fizeram compra de lanches e, no momento do pagamento, LUCAS utilizou uma Tag "Sem Parar" que ele trazia no bolso. Alega não saber como LUCAS obteve a Tag. O automóvel Fiat Palio placas FOH-1420 pertence a ele que ainda não transferiu para o seu nome junto ao Detran mas reconheceu firma do recibo de venda no cartório. Já foi preso por roubo tentado e que atualmente trabalha como ajudante ganhando R\$ 300,00 por semana. Atualmente assina carteira bimestralmente por conta do processo do roubo tentado. Reside com sua mãe em casa alugada. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

De tudo o quanto foi diligenciado nos autos, não restou comprovada a participação do réu Arthur para o crime de estelionato.

Arthur disse não saber a origem da tag, o que foi corroborado pelo depoimento de Lucas, que adquiriu a tag em nome de terceiro, alegando acreditar poder se utilizar do valor efetivamente gasto, tendo entregue a tag ao réu Arthur para realizar o pagamento dos lanches.

Ademais, verifica-se que a conduta que ensejou no ajuizamento da presente ação foi única, sendo que o réu e o averiguado poderiam, caso tivessem intento criminoso, ter se utilizado do tag em diversos outros serviços oferecidos pela empresa vítima. Assim, não restou comprovada de forma inequívoca a ciência do réu de que a tag, adquirido por seu amigo, tivesse origem ilícita.

Como se sabe, para a condenação criminal, por todo o gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito.

Para tanto, não servem meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a defesa, como solução benéfica do in dubio pro reo.

É exatamente esta a hipótese dos autos, onde se os indícios trazidos com o inquérito foram suficientes para o oferecimento da denúncia e consequente propositura da ação penal, não se repetiram em juízo com a certeza exigida para o decreto condenatório.

Logo, a melhor solução é o reconhecimento do non liquet, com a consequente absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER ARTHUR TILLMANN DE AZEVEDO FRANCA das acusações a ele imputadas na denúncia nos termos do inciso V do art. 386 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações de praxe.

P.I.C

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA